大渡口区德毅货运代理经营部“3·29”一般高处坠落事故调查报告

2022年3月29日6时30分许，大渡口区德毅货运代理经营部搬运工李*全在解篷布作业时发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，受区政府委托，成立了由区应急局牵头，跳磴镇、区总工会、区公安分局组成，并邀请区人民检察院、区纪委监委参加的大渡口区德毅货运代理经营部“3·29”一般高处坠落事故调查组，并聘请市政府安全生产专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了处理意见、防范措施及建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

事故单位的企业类型为个体工商户，经营者为杨*荣，登记字号为大渡口区德毅货运代理经营部（以下简称德毅货运），注册日期为2021年1月7日，经营场所位于重庆市大渡口区跳磴镇华福大道中段*****，统一社会信用代码925001********1754，经营范围为一般项目：国内货物运输代理，装卸搬运，普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年3月29日6时30分许，德毅货运搬运工李*全（死者）、蒙*云、秦*明计划卸下停在恒通物流园1-3库房的冀J2N888货车上的货物。卸货之前，须将货车车厢上部篷布取下，3人在解开固定篷布的绳子后，站在车厢右侧地面拉篷布，发现1根绳子卡在车辆上部货物上，导致篷布无法取下。李*全独自爬上车厢顶部（距地面3-4米），面朝车尾跪在货物上，右手单手解绳，因操作不慎，从车厢顶部坠落至地面，头部受伤。

（二）应急处置及救援情况

事故发生后，工友刘能明立即拨打了120急救电话，并通知了德毅货运负责人杨*荣。李*全被救护车送往九龙坡区第二人民医院，经抢救无效后死亡。

三、人员伤亡情况

李*全，男，49岁，搬运工，户籍住址：内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗克一河镇河东路****，身份证号码：152127*********3019，伤害程度：死亡。

四、事故责任单位认定

（一）事故调查

调查过程中，德毅货运经营者杨*荣对本起事故责任单位认定有异议，提出本次用工的责任方应为货车司机王*全，且拟与死者家属就本起事故的民事赔偿向大渡口区法院起诉涉事车辆驾驶员。

鉴于上述情况，且涉事车辆经营企业及驾驶员均在外省，拒绝配合调查，取证困难，专家组建议暂时停止本起事故的技术鉴定工作，及时跟进德毅货运和死者家属起诉涉事车辆驾驶人员事宜，将法院判决作为本起事故责任单位的参考依据。专家组与事故调查组进行了协商，本起事故专家组技术鉴定工作暂停。

2023年11月6日，事故调查组委托重庆百事得律师事务所到大渡口区人民法院调取了（2022）渝0104民初5691号民事判决书。经专家组仔细研究，于2023年12月6日向事故调查组提交了技术鉴定报告。

（二）法院判决

（2022）渝0104民初5691号民事判决书主要内容如下：李*全长期受雇于杨*荣，按杨*荣的指示工作，李*全并非按照王*全的指示去解篷布，李*全和王*全之间并无提供劳务和接受劳务的合意，且李*全解篷布的钱是杨*荣支付，杨*荣向王*全交付解篷布的工作成果并收取王*全的费用，因此，三者之间的法律关系应为王*全与杨*荣之间形成承揽法律关系，李*全受雇于杨*荣，为杨*荣解篷布提供劳务。

当事人各方均未上诉，该判决于2023年9月20日生效。

（三）律师事务所意见

重庆百事得律师事务所根据事故调查组提供的相关调查材料分析后认为：

1.生效民事判决书认定的事实应作为事故事实。《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第七十条规定，生效的人民法院民事判决书或者仲裁机构裁决文书确认的事实，可以作为定案依据。

2.依生效民事判决书认定的事实，杨*荣系死者李*全的雇佣方。根据该判决书审理认定的事实，王*全与杨*荣之间形成承揽法律关系，死者李*全受雇于杨*荣，为杨*荣解篷布提供劳务。

3.杨*荣系德毅货运（已注销）经营者，在德毅货运负有事故责任的情况下，注销了德毅货运，根据《中华人民共和国民法典》第五十六条的规定，德毅货运的生产安全事故责任由杨*荣承担。

（四）事故责任单位认定

结合大渡口区人民法院（2022）渝0104民初5691号民事判决书以及重庆百事得律师事务所意见，事故调查组认定本起事故责任单位为德毅货运（杨*荣）。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

李*全在卸货作业过程中，跪在距地面高度3-4米的车上货物

顶部单手解绳，未佩戴安全帽，未系挂安全带，操作不当从车上坠落，导致事故发生。

（二）事故间接原因

德毅货运没有建立安全风险管控制度，没有开展安全风险评估，没有发现装卸货过程中可能存在的安全风险并制定风险管控措施,没有及时发现并制止李*全未佩戴劳动防护用具的不安全行为。

（三）事故性质

本次事故是一起一般生产安全责任事故。

六、处理意见

（一）对责任单位及主要负责人的处理意见

1.责任单位及主要负责人的违法行为

（1）德毅货运。现场安全管理不到位，未及时发现并消除李*全在卸货作业过程中未佩戴安全帽、未系挂安全带、操作不当的违章行为和安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对事故的发生负有责任。

（2）杨*荣。德毅货运经营者，作为事故单位主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位,未及时发现并消除李*全在卸货作业过程中未佩戴安全帽、未系挂安全带、操作不当的违章行为和安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对本起事故的发生负有领导责任。

2.处罚意见

结合大渡口区人民法院（2022）渝0104民初5691号民事判决书以及重庆百事得律师事务所关于行政处罚的意见，建议由区应急局对杨*荣根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第一款第一项作出行政处罚。鉴于杨*荣的违法行为未达到追究刑事责任的程度，且积极配合做好了救治、赔偿事宜，建议公安机关不予立案调查。

（二）对其它责任人员的处理意见

搬运工李*全安全意识淡薄，在解篷布作业过程中，跪在距地面高度3-4米的车上货物顶部单手解绳，未佩戴安全帽，未系挂安全带，操作不当从车上坠落，导致事故发生。李*全对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）其他意见

1.重庆天下通物流有限公司作为本起事故场地出租方，在调查过程中虽然发现该公司存在安全设施不足、安全管理不规范等问题，但与本起事故的发生无直接联系，建议不予追究其事故责任。建议区行业主管部门依法依规加强对重庆天下通物流有限公司的管理，督促其进一步落实企业安全生产责任。

2.在本起事故调查过程中，未发现跳磴镇有失职渎职情况，建议不予追究跳磴镇及有关人员责任。

七、防范措施及建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）杨*荣要认真学习安全生产相关法律法规，要切实履行安全责任，组织制定并严格落实本单位安全生产相关制度规范，严格按照规范要求加强安全生产隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

（二）杨*荣要切实加强对生产作业现场的安全管理，采取有效措施督促从业人员严格落实安全生产规章制度和安全操作规程。

以上防范措施和建议由跳磴镇负责督促落实，并及时将整改落实情况报送区安委会办公室。

大渡口区德毅货运代理经营部

“3·29”一般高处坠落事故调查组

2024 年 1 月 17 日